

1516846-33.2022.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniele Mendes de Melo

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2152066/2022 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 25376147 -

DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2152066 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO GABRIEL DE CARVALHO

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

2ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1516846-33.2022.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516846-33.2022.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2152066/2022 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 25376147 -

DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2152066 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO GABRIEL DE CARVALHO

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniele Mendes de Melo

Vistos.

BRUNO GABRIEL DE CARVALHO foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque segundo a denúncia (fls. 43/44), no dia 04 de junho de 2022, por volta das 01h15, na Rua Rafael Pereira Martini, quadra 15, Parque Bauru, Bauru, BRUNO GABRIEL DE CARVALHO, qualificado a fls. 04, trazia consigo, visando entregar a consumo de terceiros, 03 grandes porções de Cannabis sativa L, maconha, 04 porções médias da mesma substância (50,21 gramas) e 61 eppendorfs com cocaína (11,34 gramas), drogas que determinam dependência física e psíquica.

Segundo apurado, Policiais Militares, durante patrulhamento, avistaram BRUNO, na calçada e defronte a uma adega situada na Rua Rafael Pereira Martini, quadra 15, Parque Bauru, sendo que ao perceber a aproximação dos Policiais o imputado demonstrou nervosismo e depois ingressou na adega para evitar a abordagem, mas foi detido ainda na porta.

Realizada revista pessoal, foi encontrada uma pochete na cintura dele e, no interior da mesma, havia 61 (sessenta e um) pinos contendo cocaína, 01 (um) pino vazio, 3 (três) porções grandes de maconha, 04 (quatro) porções médias também de maconha e ainda a quantia de R\$ 5,00 (cinco reais).

Indagado, o imputado confessou que fornecia drogas para garotas de programa e, eventualmente, também utilizava para consumo próprio.

Diante dos fatos, deram voz de prisão a BRUNO pela prática de tráfico de drogas.

Em seu interrogatório, perante a autoridade Policial, BRUNO declarou apenas que estava na posse de 10 pinos de cocaína para consumo.

Auto de prisão em flagrante e inquérito policial às fls. 01/38.

O acusado foi notificado às fls. 130 e apresentou resposta à acusação às fls. 109/112.

A denúncia foi recebida às fls. 131/132 e o réu foi citado às fls. 172.

Na audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 177), as testemunhas de acusação e de defesa foram inquiridas, findando-se com o interrogatório do réu.

Nos memoriais apresentados (fls. 196/202) o representante do Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos do artigo 33, caput, da lei 11.343/06. Na aplicação da pena, que sejam levados em conta os seus antecedentes criminais, fixando o regime fechado para cumprimento da pena e decretando o perdimento dos objetos apreendidos.

A defesa do réu, nos memoriais de fls. 205/210, pugnou a desclassificação do delito previsto no artigo 33, para o artigo 28, da Lei de 11.343/06.

Instaurado em apenso incidente de verificação de dependência toxicológica em favor do réu BRUNO GABRIEL DE CARVALHO (Proc. 0010199-96.2022.8.26.0071), houve desistência da defesa, com homologação às fls. 26.

É o relatório.

D E C I D O.

Encerrada a instrução, o pedido condenatório comporta total procedência. O conjunto probatório amealhado aos autos é suficiente para alicerçar a condenação dos réus, conforme discorrer-se-á adiante.

A materialidade delitiva vem estampada pelo auto de flagrante delito de fls. 01, boletim de ocorrência de fls. 06/08, auto de exibição e apreensão de fls. 11, laudo de constatação provisória de fls. 12/19 e laudo pericial de fls. 101/105, bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria é, igualmente, inconteste.

O réu, em sua autodefesa, disse que possui 26 anos, é solteiro e trabalhava como

ajudante geral. Negou os fatos. Estava na balada, comprou 10 pinos de cocaína para consumo próprio e tinha R\$5,00 para comprar uma cerveja. A policial invadiu o local e foram agressivos com ele. Havia diversas pessoas com entorpecentes no local. Durante a abordagem as pessoas dispensaram a droga no chão. Os policiais pegaram a droga do chão e jogaram tudo para ele. É usuário de droga desde os 11 anos e atualmente é viciado crônico. Está preso há três meses, passou por crises de abstinência e precisou ser medicado duas vezes.

O policial militar Lucas Gonçalves Santos informou que receberam diversas denúncias de que no estabelecimento comercial ICE BEER havia o consumo e venda de entorpecentes, bem como a comercialização de bebidas alcoólicas para menores de idade. Foi emitido uma ordem de serviço para a apuração dos fatos. Durante a diligência, o réu demonstrou nervosismo e tentou se evadir para dentro do estabelecimento. Durante a abordagem, localizaram com o réu, no interior de uma pochete, 61 eppendorfs de cocaína e 7 porções de maconha. Questionado, o réu informou que realizaria uma troca de entorpecentes por serviços com algumas prostitutas que também frequentavam o local. No entanto, posteriormente, o réu confessou que fazia a comercialização dos entorpecentes. O réu não disse que os entorpecentes seriam para o seu uso. Por fim, disse que o acusado não resistiu à abordagem, apenas tentou fugir no momento da abordagem e da prisão.

O policial militar Allyson Roberto Viana relatou que receberam a informação de que na adega ICE BEER ocorria a comercialização de entorpecentes, perturbação do sossego público e a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Durante a abordagem, o réu, ao notar que seria abordado tentou se evadir, mas conseguiram abordá-lo. Em revista pessoal foi localizado uma pochete com 71 eppendorfs de cocaína e 7 porções de maconha. Questionado, o acusado informou que utilizaria os entorpecentes como troca de favor sexuais com algumas prostitutas. Posteriormente, o réu confessou que a droga se destinaria à comercialização com as trabalhadoras sexuais do local. Informou que o réu não apresentou resistência na abordagem e que em momento algum ele disse que a droga seria para consumo pessoal.

No que concerne ao depoimento dos policiais, nenhum fato concreto foi atribuído às testemunhas para desmerecer a qualidade da prova. Há que ser prestigiado, portanto, os depoimentos dos policiais que foram ouvidos sob compromisso e sob o crivo do contraditório. Necessário ressaltar que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais. Por tal razão, não merecem ver desprestigiadas as palavras dos agentes públicos somente pelo fato de pertencerem aos quadros da polícia.

Nesse sentido:

"PROVA - Meios - Depoimento de policiais - Validade - Declarações harmônicas e corroboradas com os demais elementos probatórios - Credibilidade - Recursos do réu parcialmente provido e do Ministério Público provido" (São Miguel Arcanjo - 15ª Câmara de Direito Criminal - Relator Sebastião Flávio da Silva Filho - 25/08/2009 - Voto nº: 1166).

A informante Ellen Cilzan de Lima, genitora do acusado, disse que ele é usuário de drogas, maconha e cocaína, desde quando estava na escola. Cogitou diversas vezes fazer a internação do filho, mas nunca foi possível. Por fim, disse que BRUNO é um ótimo filho.

O informante João Pedro de Lima Carvalho, irmão do réu, informou que ele é usuário de droga há vários anos. BRUNO consome principalmente cocaína e com frequência. Por fim, disse que BRUNO é uma boa pessoa.

A informante Renata Ramos, amiga da família, mencionou que já foi patroa do réu. Conhece BRUNO há mais de 20 anos. O acusado trabalhou como ajudante em suas lojas de móveis. Sabe que o réu é usuário de drogas há muito tempo e, inclusive, já o pegou usando entorpecentes durante o serviço. Sabe que o acusado é usuário de maconha e de outra substância que não sabe dizer.

A tese da autodefesa está em dissonância com a instrução probatória e sua negativa destoa do conjunto probatório.

O laudo pericial da droga, o auto de exibição e apreensão, aliados aos depoimentos contundentes e uníssonos dos policiais militares que participaram da abordagem do réu, formam um conjunto probatório coeso que não cede às alegações, desacompanhadas de provas do réu.

Contrariamente ao alegado pela defesa, as circunstâncias da apreensão denotam que a droga que a droga apreendida seria distribuída a terceiros diante da quantidade da droga (03 grandes porções maconha e outras 04 porções médias da mesma substância, totalizando 50,21 gramas, além de 61 eppendorfs com 11,34 gramas de cocaína), aliada à forma que estavam acondicionadas.

Os policiais militares afirmaram que receberam diversas denúncias de que na adequa ICE BEER estava ocorrendo o tráfico de entorpecentes, além de a comercialização de bebidas alcoólicas para menores de idade. Dirigiram-se até o local e avistaram o réu, que demonstrou nervosismo e tentou se evadir. Em revista pessoal, foi encontrada uma pochete na cintura do acusado e, no interior da mesma, havia 61 (sessenta e um) pinos contendo cocaína e 7 porções de maconha. Inicialmente, o réu informou que trocaria as drogas com algumas trabalhadoras sexuais que frequentavam o local. No entanto, posteriormente, confessou que o entorpecente era destinado à comercialização.

Portanto, as circunstâncias evidenciam a prática do delito de tráfico de entorpecentes na modalidade "trazer consigo", verbo nuclear trazido pelo tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, praticado pelo réu, não sendo o caso de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

A legislação antidrogas estabelece que para a caracterização do crime de tráfico, mister a análise da natureza da droga, sua quantidade, avaliação do local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente de drogas.

O contexto, a quantidade e qualidade do produto (03 grandes porções maconha e outras 04 porções médias da mesma substância, totalizando 50,21 gramas, além de 61 eppendorfs com 11,34 gramas de cocaína), a forma de embalagem, quantia em dinheiro, balança de precisão e o local em que foram localizados encerram circunstâncias que, analisadas em conjunto, induzem à certeza da destinação ao comércio.

Ademais, insta salientar que não se exige prova de que alguma pessoa tenha efetivamente adquirido entorpecente dos acusados, eis que, para a caracterização do tráfico, não é necessário que o indivíduo esteja praticando algum ato de mercancia, bastando que exista apenas uma das condutas previstas pelo art. 33 da Lei 11.343/06, por se tratar de crime de ação múltipla. Ou seja, basta a prática da conduta do núcleo do tipo, ou seja, trazer consigo para consumo de terceiros, o que no caso dos autos não se discute em razão da quantidade de drogas apreendidas. Destarte, a responsabilidade do réu restou demasiadamente evidenciada.

Diante desse contexto, não bastasse a prova oral produzida, já suficiente à condenação, a quantidade do produto, a forma em que foi encontrada, e o contexto em que aconteceu a apreensão do entorpecente, extirpam qualquer dúvida acerca da destinação comercial da substância entorpecente encontrada em poder do réu.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e autoria delitiva, bem como que agiu o réu com consciência e vontade de praticar a infração, procede o pedido condenatório.

Passa-se à dosimetria.

Considerando as circunstâncias judiciais relacionadas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42, da Lei n. 11.343/06, fixa-se a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência específica (Fls. 118 - 0000444-07.2017.8.26.0594 - condenação com trânsito em julgado para a defesa em 06/08/2020), razão pela qual majora-se a pena de 1/6, vindo a totalizar a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena.

Anote-se que a agravante da reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Segundo o renomado jurista e magistrado Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - vol.1 -Ed. Forense - 8ª ed. - 2014 - página 348" - a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06 "cuida-se de norma inédita, visando a redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no artigo 33, caput, ou §1º, se primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme artigo 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda". Vê-se, portanto, que os quatro requisitos são cumulativos, e devem estar presentes para a concessão da benesse. Desta forma, sendo o réu reincidente, impossível a concessão do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no caso em tela.

O regime de cumprimento será inicialmente o fechado porque, a despeito do quantum da pena, deve ser considerada a natureza do crime, equiparado a hediondo, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, isto à luz das particularidades do caso concreto. Desse modo, no caso em apreço, as circunstâncias em que o crime foi praticado, observados os fatores subsidiados pelo artigo 59 do Código Penal, desaconselham a imposição de regime mais brando.

Pelos mesmos motivos acima, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Com efeito, se as penas alternativas estão vedadas, com muito mais razão a suspensão condicional da pena. Já que o espírito da lei foi trazer um tratamento mais rigoroso aos crimes de tráfico de drogas, em consonância com a vontade do Poder Constituinte.

O tempo de prisão, para efeitos do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, não determina antecipação de regime prisional menos gravoso.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR BRUNO GABRIEL DE CARVALHO à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal de 1/30 do maior salário mínimo (art. 43 da Lei 11.343/06), como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

De acordo com as razões expostas, o réu não faz jus a processar eventual recurso em

liberdade, revelando-se inadequadas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Além do que há necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal ante o quantum da pena fixada.

Expeça-se mandado de prisão.

CONDENO, ainda, os réus, ao pagamento das custas finais, fixadas em 100 UFESPs, caso não sejam beneficiários da gratuidade prevista no artigo 12 da Lei 1060/50.

Por fim, não comprovada a origem lícita do valor apreendido (fls. 11), com o trânsito em julgado, decreto a perda em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/06, bem como determino a inutilização do objeto apreendido, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Com o trânsito em julgado, proceda ao cálculo da multa e, em caso do(s) réu(s) de não ser(em) beneficiário(s) da Justiça Gratuita, da taxa judiciária, dando-se vista às partes para manifestação.

Providencie a serventia a anotação da tarja "sentença proferida" no sistema SAJ para fins de estatística.

P.R.I.C.

Bauru, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA